

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2027/2535	ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาง วราภรณ์ โลหะพิบูลย์	โจทก์
	บริษัท ปรีดา-ผา สุข จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 49 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 306

จำเลยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า จำเลยได้หยุดกิจการชั่วคราวไม่มีคนอยู่ หากมีเรื่องต้องแจ้งแก่จำเลยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งไปยังที่อยู่แห่งใหม่ เป็นกรณีที่จำเลยประสงค์ถือเอาสถานที่ตามคำร้องเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยในการดำเนินคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 49 เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องแจ้งการขายทอดตลาดไปยังภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลย การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั้งที่ได้รับความร้องแจ้งภูมิลำเนาเฉพาะการก่อนหน้านี้แล้ว เป็นการแจ้งที่ไม่ชอบถือไม่ได้ว่ามีการแจ้งการขายทอดตลาดแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมที่ให้ร่วมกัน
ชำระหนี้ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 คือห้องชุดเลขที่
8 อาคารชุดชื่อเฮอริเทจทะเลเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2526 และขายทอดตลาดเมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2532 โดยนางวราภรณ์ โลหะพิบูลย์ เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 4,500,000
บาท

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่แจ้งคำโฆษณาบอกขายทอด
ตลาดให้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบ ถ้าจำเลยทั้งสามมี
โอกาสทราบประกาศการขายทอดตลาดก็สามารถติดต่อผู้ที่เคยมาขอซื้อทรัพย์สินดัง
กล่าวในราคา 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้จำเลยทั้งสามหลุดพ้นหนี้สินทั้งหมด เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายให้นางวราภรณ์ โลหะพิบูลย์ ราคา 4,500,000 บาท จึงเป็น
ราคาต่ำไป จำเลยทั้งสามเพ่งทราบได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดี
ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อ
ไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งประกาศการขายทอดตลาด
ให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว โดยแจ้งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 เลขที่ 8/3 ถนนสุขุมวิท
8 (ซอยปรีดา) แขวงคลองเตยเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ราคาทรัพย์สินที่ขาย
ก็เป็นราคาที่สมควร ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการโดยถูกต้องและ
ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสามศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามว่าเจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินการบังคับคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่แจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยทั้งสามทราบและไม่ปิดประกาศ ขายทอดตลาดโดยเปิดเผย สถานที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ จึงเป็นการดำเนินการบังคับคดี ผิดแผกนอกกฎหมายสำหรับปัญหาแรกคู่ความรับกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาของ ศาลชั้นต้น ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2532 ว่าบริษัทจำเลยที่ 1 จดทะเบียนว่ามีภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่ 8/3 สุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดย วิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2532 และยังรับกัน อีกว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 มีใจความสำคัญว่าเนื่องจากบริษัทจำเลยที่ 1 ได้หยุดกิจการชั่วคราวไม่มีคนอยู่ หากมีเรื่องต้องแจ้งแก่จำเลยที่ 1 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งไปยังเลขที่ 18 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เห็นว่า การที่ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว เพราะจำเลยที่ 1 มีความ ประสงค์ถือเอาสถานที่ตามคำร้องเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 ในการ ดำเนินคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 49 เจ้าพนักงานบังคับคดี จึงต้องแจ้งการขายทอดตลาดไปยังภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 การที่เจ้า พนักงานบังคับคดีแจ้งการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ได้รับความร้องแจ้งภูมิลำเนาเฉพาะการก่อนหน้านี้แล้ว จึงเป็นการแจ้งที่ไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่ามีการแจ้งการขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 1 ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 การขายทอดตลาดของเจ้า พนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ ที่ศาลล่างทั้งสองถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการขาย ทอดตลาดแก่จำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิจารณา กลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>